第五章 犯罪客体

第一节 犯罪客体的概念与特征

【考点 1：犯罪客体的概念】

（1）犯罪客体是指我国刑法保护的为犯罪行为所侵犯的_____；

（2）犯罪客体是犯罪构成的_____，任何犯罪都必然侵犯刑法所保护的社会关系；

（3）德日犯罪论体系认为犯罪客体不是犯罪构成要件，但我国____仍认为犯罪客体是犯罪构成必备要件；

〈注意〉德日理论将保护客体和行为客体分立，认为犯罪客体应是犯罪概念研究对象而非构成要件；

〈拓展〉这种观点涉及我国犯罪论体系改造，尚处理论争鸣阶段，未被广为接受；

【考点 2：犯罪客体的三个特征】

（1）犯罪客体是一种_____：包括物质关系（经济生产关系）和思想关系（政治关系、意识形态），在阶级社会中具有鲜明_____；

（2）犯罪客体是我国_____的社会关系：《刑法》第 2 条、第 13 条明文规定保护国家安全、人民民主专政政权、社会主义制度、财产所有权、公民人身权利等；

（3）犯罪客体是犯罪行为____的社会关系：刑法保护的社会关系本身不是犯罪客体，只有被犯罪行为侵犯时才成为犯罪客体；

【考点 3：犯罪对象的概念与特征】

（1）犯罪对象是刑法分则条文规定的受犯罪行为_____或影响的具体人或物；

（2）犯罪对象是具体的_____：人包括自然人、法人、非法人团体乃至国家；物包括有形物与无形物；

（3）犯罪对象是_____的人或物，体现罪刑法定原则；

（4）犯罪对象是受犯罪行为直接作用或影响的人或物，使对象的性质、数量、结构、状态、_____；

〈示例〉故意杀人罪犯罪对象是人，盗窃罪犯罪对象是公私财物；

〈注意〉犯罪对象区别于组成犯罪行为之物、行为孳生之物和犯罪行为报酬取得之物；

【考点 4：犯罪对象的作用】

（1）犯罪对象____某些犯罪是否成立：挪用公款罪只能针对公款和救灾等特定款物，其他公物不构成本罪；

（2）特定犯罪对象影响_____的区分：抢劫公私财物构成抢劫罪，抢劫枪支弹药构成抢劫枪支弹药罪；

（3）犯罪对象不同影响_____和量刑：强奸已满 14 周岁女性与奸淫未满 14 周岁幼女，后者从重处罚；

〈案例〉同是盗窃电线，甲盗窃库房备用电线构成盗窃罪，乙盗窃输电线路使用中电线构成破坏电力设备罪；

【考点 5：犯罪客体与犯罪对象的五个区别】

（1）_____的差异：犯罪客体是生命权、财产权等观念事物，犯罪对象是可感知的具体人或物；

（2）_____的作用不同：犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必；

（3）在犯罪构成中的_____：犯罪客体是任何犯罪构成的必要条件，犯罪对象仅是某些犯罪的必要条件；

（4）_____不同：任何犯罪都会使犯罪客体受害，犯罪对象则不一定受损害；

（5）_____作用不同：犯罪客体相同意味犯罪性质相同，是犯罪分类根据；犯罪对象相同不意味犯罪性质相同；

〈示例〉走私淫秽物品罪必须有具体淫秽物品作对象，偷越国境罪、脱逃罪等很难说有犯罪对象；

〈示例〉盗窃他人电视机侵犯财产权利，但电视机本身未必受损害，盗窃犯往往好好保护窃来物品；

〈案例〉珍贵文物被馆藏时表现为财产权可成盗窃罪客体，被走私时表现为贸易管理秩序是走私文物罪客体；

第二节 犯罪客体的分类

【考点 1：犯罪客体的三层次分类体系】

（1）按侵犯社会关系范围分为_____、_____、_____三类；

（2）三者关系为_____、共性与个性、抽象与具体、_____；

（3）同类客体基于直接客体分类概括，一般客体是对一切犯罪客体的_____；

【考点 2：一般客体的概念与功能】

（1）一般客体又称_____，指一切犯罪共同侵犯的社会关系，即刑法保护的_____；

（2）任何犯罪都侵犯一般客体，否则不构成犯罪，是区分_____的重要标准；

（3）主要内容体现在刑法_____关于刑法任务、_____关于犯罪概念的规定中；

【考点 3：同类客体的概念与立法体现】

（1）指某一类犯罪共同侵犯的刑法保护的社会关系，根据侵害社会关系的确定；

（2）是_____重要依据，构建以同类客体为指导的刑法分则体系；

（3）我国刑法分____同类客体：国家安全、公共安全、社会主义市场经济秩序、公民人身权利民主权利、公私财产关系、社会管理秩序、国防利益、国家廉政制度、国家机关正常活动及公众信赖、国家军事利益；

〈示例〉抢劫、抢夺、盗窃、诈骗等犯罪都侵害财产权，财产权为其同类客体；

〈示例〉故意杀人、故意伤害、诽谤、非法拘禁等犯罪侵害人身权利，人身权为其同类客体；

【考点 4：直接客体的概念与作用】

（1）指特定犯罪直接侵犯的客体，即直接侵害的_____；

（2）是决定_____的重要因素，行为被认定为某种犯罪归根结底由直接客体决定；

（3）是研究犯罪客体重点，也是司法实践区分_____、_____的关键；

〈示例〉故意杀人罪直接客体是他人生命权利，诈骗罪直接客体是公私财物所有权或占有权；

【考点 5：简单客体与复杂客体】

（1）_____指犯罪仅侵犯一种具体社会关系，只有____直接客体；

（2）_____指犯罪同时侵犯两种或以上具体社会关系，有_____直接客体；

（3）复杂客体需区分_____和_____，标准是社会关系重要性程度和遭受侵犯程度；

〈示例〉盗窃罪直接客体是公私财产所有权，为简单客体；

〈示例〉贪污罪直接客体是国家工作人员职务行为廉洁性和公共财产所有权，为复杂客体；

〈注意〉主要客体决定具体犯罪归类，进而影响犯罪既遂标准；

【考点 6：随机客体的特殊性】

（1）指复杂客体中基于_____出现的客体，也称随意客体、_____；

（2）与主要次要客体不同，随机客体仅是_____，可能出现也可能不出现；

（3）随机客体往往是_____的原因和依据；

〈示例〉非法拘禁罪主要侵害人身自由权，若偶然导致重伤死亡，则侵害健康权生命权；

bilibili 考研研究生 制作

【考点 7：物质性与非物质性犯罪客体】

（1）_____犯罪客体侵害标志是产生物质性损害或威胁，包括经济关系、财产关系、人的生命健康权利等；

（2）_____犯罪客体侵害标志是不具有直接物质损害形式，包括政治制度、社会秩序、人格名誉等；

（3）物质性客体构成既遂一般要求造成_____，非物质性客体只要犯罪就既遂；

〈示例〉侮辱罪、诽谤罪属非物质性客体，实施行为即既遂；

【考点 8：犯罪直接客体的五种立法形式】

（1）_____犯罪客体；

（2）通过规定犯罪客体的_____揭示犯罪客体；

（3）通过规定犯罪违反的某项____表明犯罪客体；

（4）通过规定犯罪侵害的_____表明犯罪客体；

（5）通过规定犯罪行为的____表明犯罪客体；

〈示例〉颠覆国家政权罪明确规定客体是国家政权、社会主义制度；

〈示例〉抢劫罪通过"公私财物"揭示侵犯公私财产所有权；

〈示例〉虐待罪通过"家庭成员"表明客体是平等互助的家庭关系；

bilibili
考研你终硕
制作